



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapanbersidang di Balikpapanyang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pangkat,NRP : XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : XXXXX
Kewarganegaraan : XXXXXXX
Agama : XXXX
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kaajendam VI/Mulawarman selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/17/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.
2. Pangdam VI/ Mulawarman selaku Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor: Kep/187/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024.
3. Pangdam VI/ Mulawarman selaku Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor: Kep/209/IX/2024 tanggal 6 September 2024.
4. Pangdam VI/ Mulawarman selaku Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor: Kep/257/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024.
5. Pangdam VI/ Mulawarman selaku Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor: Kep/261/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
6. Pangdam VI/ Mulawarman selaku Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor
Kep/301/XI/2024 tanggal 26 November 2024.

7. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/1/PM.I-07/AD/II/2025 tanggal 2 Januari 2025.

8. Terdakwa dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 16 Januari 2025 berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/5-K/PM.I-07/AD/II/2025.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPANtersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Pomdam VI/MIW Nomor: BP-15/A-12/IX/2024 tanggal 20 September 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor: Kep/293/XI/2024 tanggal 20 November 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/41/K/AD/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: Tap/1-K/PM.I-07/AD/II/2025 tanggal 2 Januari 2025.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor: TAPTERA/1-K/PM.I-07/AD/II/2025 tanggal 2 Januari 2025.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: Tap/1-K/PM.I-07/AD/II/2025 tanggal 2 Januari 2025.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/41/K/AD/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon agar:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penelantaran dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana penjara sebagai id (tujuh) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022.
- 1 (satu) buah Buku Nikah berwarna merah milik Terdakwa Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Buku Nikah warna hijau Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022.
- 1 (satu) buah Buku Nikah berwarna hijau milik Sdri. Dita Komalasari Nomor XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022.
- 1 (satu) lembar Foto kartu Penunjukan Istri Dari Prajurit Nomor: XXXXXX
- 1 (satu) lembar Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 24 November 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

Nihil.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan bahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa adanya surat Kaajendam VI/MIw Nomor: B/1385/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Permohonan keringanan putusan hukum a.n. XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa sudah mengajukan proses perceraian di satuan Ajendam VI/MIw.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Replik (tanggapan) yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

4. *Duplik* (jawaban) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Muhtolip, S.H., Letda Chk NRP 1223102950001282 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VI/MLw Nomor: Sprin/82/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Januari.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jln. A.W. Syahriani KM. 2,5 RT. 20 No. A3 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 BXXXkpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1)", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurta Kecabangan Ajen di Pusdikajen Bandung lulus, lalu mengikuti Sutagenkal di Dodikjur Rindam VI/MLw, kemudian ditugaskan di Ajendam VI/MLw sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXXXXXXXXXXXXX menjabat sebagai Taprov-3 Urdal Situud Ajendam VI/MLw.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXX(Saksi-1) pada akhir tahun 2021 di tempat hiburan malam yang bernama Round Table yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota, Kota BXXXkpapan, pada saat itu teman wanitanya (nama lupa) menelepon Terdakwa dan mengajak gabung minum minuman beralkohol (jenis lupa) bersama dengan teman-temannya, kemudian mengenalkan Saksi-1 dengan Terdakwa setelah keduanya berkenalan, Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-1 sehingga sering berkomunikasi dan dilanjutkan dengan pacaran

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai badan layaknya Suami Istri sehingga Saksi-1 hamil yang mana pada saat itu status keduanya belum terikat perkawinan (lajang).

3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 06 Juni 2022 mengajukan permohonan ijin kawin kepada Kaajendam VI/MLw sesuai surat ijin Kawin Nomor SIK/03/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kaajendam VI/MLw Kolonel Caj Antony Tambunan, S.sos dan pada tanggal 05 September 2022 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara agama Islam di kantor KUA Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 05 September 2022.

4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan di Jln. A.W. Syahriani KM. 2,5 RT. 20 No. A3 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Sdr. XXXXXXXXXX (Saksi-2) Ayah mertua Terdakwa, namun sejak menikah Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1.

5. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 Saksi-1 melahirkan anaknya yang diberi nama Sdr. XXXXXXXXXX, dan Terdakwa sudah jarang pulang ke kontrakan Terdakwa dan Saksi-1 yang beralamat di Jln. A.W. Syahriani KM. 2,5 RT. 20 No. A3 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

6. Bahwa Terdakwa selama menikah hampir tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya Sdr. XXXXXXXXXX, Terdakwa hanya dua kali membelikan biaya barang pampers untuk anaknya dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terakhir di transfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di tahun 2023 namun tidak mencukupi selebihnya yang membiayai kebutuhan rumah tangga Saksi-1 dan Anaknya Sdr. XXXXXXXXXX mulai dari sewa kontrakan, listrik, air, kendaraan bermotor, susu formula, pampers dan kebutuhan sehari-hari lainnya diberikan oleh Saksi-2 XXXXXXXXXX Ayah dari Saksi-1.

7. Bahwa Saksi-1 sudah pernah melaporkan permasalahan rumah tangganya ke Kesatuan Terdakwa Ajendam VI/MLw dan pada tanggal 11 Mei 2023 Saksi dipanggil ke Kesatuan Ajendam VI/MLw selanjutnya memediasi Saksi-1 dan Terdakwa supaya bisa kembali rukuk namun Terdakwa tetap tidak juga berubah, pulang kerumah hanya sekedar berfoto supaya nampak ada di rumah untuk dikirimkan kepada Kaur Pam Letda Caj XXXXXXXXXX sehingga Saksi-1 melaporkan kembali Terdakwa ke Kesatuan Ajendam VI/MLw.

8. Bahwa Saksi-1 sudah beberapa kali mencoba memperbaiki rumah tangganya dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah berubah untuk memberikan kebutuhan Saksi-1 dan anaknya sehari-hari.

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dengan demikian Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Saksi-1 tanggal 12 Juni 2024.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 yang merupakan istri yang sah dari Terdakwa dan anaknya Sdr. XXXXXXXXXXXX sehingga membuat kehidupan Saksi-1 menjadi terlantar, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Saksi-1 bergantung kepada Saksi-2 dan atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 melapor ke Pomdam VI/MIw.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX
Agama : XXXXX
Jenis kelamin : XXXXXXXX
Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXX
Tempat tinggal : XX

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 27 bulan Januari tahun 2022 di salah satu tempat hiburan malam yang bernama *Round Table* yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Damai Kec. BalikpapanKota, Kota Balikpapan mana pada saat itu Saksi sedang minum alkohol jenis Batavia lalu Terdakwa datang dan duduk bergabung dengan Saksi dan berkata “hai” dijawab Saksi “iya”, setelah berkenalan Terdakwa meminta nomor *handphone* Saksi, selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi dan dilanjutkan dengan hubungan pacarana, saat itu status Saksi dan Terdakwa sama-sama belum menikah (lajang).
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa selama berpacaran sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Saksi hamil dan mengandung anak dari Terdakwa.
3. Bahwa setelah usia kehamilan Saksi 7 (tujuh) bulan pada tanggal 05 September 2022, Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa secara agama

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Balikpapan

Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kalimantan Timur dan telah tercatat di kantor KUA tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 05 September 2022.

4. Bahwa yang menikahkan dari pihak Saksi adalah Sdr. XXXXXXXXXX (Saksi-2) sebagai WALI nikah, Sdr. XXXXXXXXXX Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-3), Sdr. XXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXX serta dari pihak Terdakwa Sdr. XXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXX sebagai Saksi.
5. Bahwa pernikahan tersebut melalui prosedur Kedinasan mulai dari permohonan ijin kawin tanggal 06 Juni 2022 dan tercatat dalam Surat Izin Kawin Nomor: SIK/03/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Kaajendam VI/MIw Kolonel Caj Antony Tambunan, S.sos pada tanggal 10 Agustus 2022, tercatat dalam Kartu Penunjukan Istri Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 03 Januari yang ditandatangani oleh Kaajendam VI/MIw Letkol Caj Dhonny Satrianda.
6. Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa tidak tinggal di rumah dinas, melainkan disewakan rumah kontrakan yang dibayar tiap bulannya oleh Bapak Saksi (Saksi-2) di Jln. A.W. Syahriani No. A3 Rt. 20 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan harga perbulannya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa jarang dan hampir tidak pernah pulang ke kontrakan selalu pergi tanpa memberitahu Saksi kemana Terdakwa pergi, namun menurut keterangan dari rekan-rekannya Terdakwa sering tinggal dan menginap di barak bujangan bersama anggota remaja Ajendam VI/MIw lainnya di Jl. Tanjungpura Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota.
8. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 5 September 2022 hingga saat ini, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah yang layak, baik untuk kebutuhan sehari hari, uang belanja maupun kebutuhan rumah tangga lainnya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, seingat Saksi pada saat baru menikah Terdakwa pernah memeberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun keesokan harinya diminta kembali dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengisi bensin motor.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2023 di Jl. Patimura Prum Batu Ampar Lestari Blok D No. 9, Terdakwa pernah memberikan uang tunai sejumlah Rp910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan membelikan 1 (satu) pak Pampers untuk Sdr. XXXXXXXXXX (anak Saksi dan Terdakwa).
10. Bahwa sejak melahirkan Sdr. XXXXXXXXXX pada tanggal 05 Oktober 2022 Saksi dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri dengan Terdakwa, terakhir melakukan hubungan badan suami isteri pada tanggal 16 September 2022 pada saat usia kehamilan 8 (delapan) bulan.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali berapa besaran Gaji dan Tunjangan (remunerasi) yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya karena

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak pernah mengajukan soal gaji dan tunjangan yang diterima, hanya pernah mengatakan bahwa gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulannya terdapat potongan Bank dan beralasan bahwa sisa gaji yang diterimanya di berikan kepada Ibu Kandungnya yang berada di Sumatra utara melalui transfer.

12. Bahwa yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa dikarenakan akibat dari pernikahan yang terpaksa antara kedua belah pihak, dimana sebelumnya hubungan pacaran yang dijalani di luar batas kewajaran hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan sehingga Saksi hamil dan terpaksa menikah, selain itu ditambah lagi Terdakwa terpengaruh oleh omongan/ucapan teman-temannya dilingkungan pekerjaannya yang beranggapan buruk terhadap Saksi sehingga Terdakwa lebih mendengarkan omongan/ucapan teman-temannya dibandingkan Saksi sebagai istrinya.

13. Bahwa Saksi sudah pernah melaporkan permasalahan rumah tangganya ke Kesatuan Terdakwa Ajendam VI/MLw dan pada tanggal 11 Mei 2023 Saksi dipanggil ke Kesatuan Ajendam VI/MLw selanjutnya memediasi Saksi dan Terdakwa supaya bisa kembali rukuk namun Terdakwa tetap tidak juga berubah, pulang kerumah hanya sekedar berfoto supaya nampak ada di rumah setelah itu pergi lagi tanpa menghiraukan Saksi dan anaknya.

14. Bahwa akibat permasalahan ini yang berlarut-larut, Saksi berniat ajukan gugatan perceraian, namun tidak juga bisa dengan mudahnya dikarenakan Terdakwa merupakan seorang prajurit yang harus melalui banyak proses, sehingga pada akhirnya Saksi melaporkan permasalahan ini ke Pomdam VI/MLw.

15. Bahwa Saksi sudah beberapa kali mencoba memperbaiki rumah tangganya dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menghargainya sehingga Saksi sudah tidak ingin lagi membangun rumah tangga dengan Terdakwa Saksi hanya memikirkan anak kandungnya (Sdr. XXXXXXXXXX) dan memenuhi kebutuhannya.

16. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus resmi suami sah Saks secara hukum karena belum adanya surat izin perceraian baik dari kantor Terdakwa maupun Pengadilan yang berwenang memutus perkawinan antara Saksi dengan Terdakwa, namun Saksi sudah tidak mencintai lagi Terdakwa karena sudah tidak lagi peduli dengan Saksi dan anaknya apalagi sudah berlangsung lama.

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang berlarut-larut membuat Saksi sering menderita sakit-sakitan dan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi dan anak, Saksi dibantu oleh Bapak Saksi (Saksi-2).

18. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi kebutuhan baik secara lahir maupun bathin selama bertahun-tahun sangat tidak dibenarkan baik secara hukum maupun agama.

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat hubungan rumah tangga antara

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dan Terdakwa mengadain keretakan, kehancuran dan membuat penderitaan terhadap Saksi dan anaknya, serta masa depan anak tidak terjamin karena Terdakwa tidak memberi nafkah untuk biaya anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : XXXXXXXXX
Pekerjaan : XXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : XXXX
Jenis kelamin : XXXXXXXXX
Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tinggal : XX

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 April 2022 di Kesatuan Ajendam VI/MLw tidak ada hubungan keluarga namun sekarang Terdakwa adalah menantu Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 05 September 2022 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 secara agama Islam di kantor KUA Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Klimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 05 September 2022.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Saksi sebagai WALI dari Saksi-1 dan disaksikan oleh pihak keluarga Saksi-1 serta beberapa anggota TNI dari Kesatuan Ajendam VI/MLw berseragam dinas.
4. Bahwa semenjak awal pernikahan tersebut Saksi yang membiayai kebutuhan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 beserta Anaknya Sdr. XXXXXXXXXX mulai dari sewa kontrakan, listrik, air, kendaraan bermotor, pampers dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
5. Bahwa setelah menikah Terdakwa jarang dan hampir tidak pernah pulang menemui Saksi-1 ke kontrakannya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, Saksi mengetahuinya karena Saksi-1 dan anaknya Sdr. XXXXXXXXXX (Cucu Saksi-2) sering berkunjung kerumah Saksi dan bercerita kalau Suaminya setahun belakangan ini jarang pulang.
6. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi sebagai ayah kandungnya untuk mengantar dan melapor ke Kesatuan Terdakwa di Ajendam VI/MLw karena Terdakwa jarang pulang kerumah.
7. Bahwa setelah dilaporkan ke kesatuan Terdakwa, Terdakwa pulang kerumah namun tidak bertahan lebih dari 7 (tujuh) hari dan kejadian tersebut terus berulang sehingga Saksi-1 melaporkan kembali ke Kesatuan Ajendam VI/MLw untuk mengajukan perceraian.

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi menggalang penyebab Terdakwa tidak mau rujuk lagi dengan Saksi-1 karena semenjak pernikahannya, Terdakwa merasa terpaksa karena Saksi-1 hamil duluan dan tidak mau mengakui anak yang dikandung oleh Saksi-1.

9. Bahwa kemudian Terdakwa meminta tes DNA setelah anak yang dikandung Saksi-1 telah lahir, lalu Saksi menyetujui permintaan Terdakwa untuk tes DNA terhadap anak yang lahir nanti, namun hingga saat ini tes DNA tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa Saksi sering menghubungi Terdakwa via *handphone* namun selalu tidak aktif dikarenakan Terdakwa sering mengganti nomor *handphone* dan Saksi pernah memanggil Terdakwa untuk bicara berdua, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak mencintai lagi anaknya, kemudian Saksi menyampaikan bahwa agar Terdakwa segera mengurus perceraian kalau memang sudah tidak ada rasa cinta dan sayang terhadap anaknya.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi dan isteri Saksi (Sdri. XXXXXXX/Saksi-3) sebagai orang tua, beserta Saksi-1 dan anaknya menanggung beban moral yang membuat malu keluarga dikarenakan suami Saksi-1 (Terdakwa), tidak pernah ada keberadaannya bahkan tidak ada kabar sama sekali yang selalu menjadi pertanyaan saudara-saudara serta tetangga-tetangga lainnya padahal keduanya belum bercerai.

12. Bahwa Saksi tidak mau menerima lagi Terdakwa sebagai menantu karena dengan sengaja tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dari awal pernikahan yang Saksi ketahui hubungannya tidak pernah harmonis serta tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk memperbaiki rumah tangganya hingga berlarut-larut bertahun-tahun, selanjutnya Saksi serahkan kepada hukum demi rasa keadilan agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku di lingkungan Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : XXXXXXX
Pekerjaan : XXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXX
Agama : XXXXX
Jenis kelamin : XXXXXXXX
Kewarganegaraan : XXXXXXXXXX
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 05 September 2022 di Jl. Soekarno Hatta KM 4,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kaltim pada saat pernikahan Saksi-1 (anak Saksi) dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun sekarang Terdakwa adalah

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 05 September 2022 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 secara agama Islam di kantor KUA Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Klimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 05 September 2022 yang mana pada saat itu Saksi-2 sebagai Wali nya sedangkan Saksi sebagai saksi nikah yang dihadiri Sdr. XXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXX, dan dari pihak Terdakwa Sdr. XXXXXXXX sebagai WALI nikah Sdr. XXX dan Sdr. Riski.
3. Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis karna Terdakwa tidak bertanggung jawab jarang pulang dan tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya Sdr. XXXXXXXXXXXXX (Cucu Saksi) hal itu diketahui Saksi karena Saksi-1 sering berkunjung kerumah Saksi dan bercerita kalau Suaminya jarang pulang.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mau memenuhi kebutuhan hidup keluarganya akhirnya Saksi-2 sebagai Ayah kandung dari Saksi-1 yang membiayai kebutuhan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 beserta Anaknya Sdr. XXXXXXXXXXXXX(cucu Saksi dan Saksi-2) mulai dari sewa kontrakan, listrik, air, kendaraan bermotor, pampers dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
5. Bahwa Saksi-1 sering meminta uang kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu mengatakan tidak mempunyai uang.
6. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuannya Ajendam VI/MLw setelah di mediasi ahirnya Terdakwa pulang kerumah namun tidak bertahan lebih dari 7 (tujuh) hari dan kejadian tersebut terus berulang kalau pulang kerumah hanya sekedar berfoto supaya nampak ada di rumah untuk dikirimkan kepada Kaur Pam Letda Caj XXXXXXXXXXXX sehingga Saksi-1 melaporkan kembali ke Kesatuan Ajendam VI/MLw untuk mengajukan perceraian.
7. Bahwa Terdakwa sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 beserta anaknya dikarenakan sampai dengan saat ini Saksi-1 dan anaknya merupakan isteri dan anak yang sah dari Terdakwa baik secara hukum dan agama.
8. Bahwa Saksi merasa sakit hati dan kecewa kepada Terdakwa yang telah menyia-nyiakan anak dan cucunya dengan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin selama bertahun-tahun dan itu terus berulang-ulang tanpa adanya niat baik dari Terdakwa untuk memperbaiki rumah tangganya, Saksi berharap agar Terdakwa dan anaknya (Saksi-1) segera bercerai dan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXX

Pangkat, NRP : XXXXXXXXXXXX

Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXX

Kesatuan : XXXXXXXXXXXX

Tempat, tanggal lahir : XXXXXX

Jenis kelamin : XXXXXXXX

Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXX

Agama : XXXXX

Tempat tinggal : XX

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2022 pada waktu Saksi pertama kali berdinasi di Kesatuan Ajendam VI/MLw sebagai Drum Mayor dan Terdakwa adalah anggotanya langsung, saat ini Saksi menjabat sebagai Pgs. Kaur Pam yang bertugas sehari-hari melaksanakan pengamanan personel internal dan *monitoring* perkembangan situasi di satuan, antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXXX(Saksi-1) di Pomdam VI/MLw saat Saksi-1 melaporkan Terdakwa atas permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa, sampai dengan saat ini status Saksi-1 masih sebagai istri sah Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan dikarenakan tidak adanya pemberitahuan serta undangan dari Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 sedang mengurus proses perceraian namun Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi permasalahan keluarganya karena pada saat pengajuan perceraian itu Saksi belum menjabat sebagai Pgs. Kaur Pam.
5. Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Saksi dirinya tidak pernah memberikan nafkah terhadap Istri dan anaknya sehingga Saksi sering mengingatkan terhadap Terdakwa untuk menafkahi keluarganya dan memperbaiki rumah tangganya, namun tidak ada upaya dari Terdakwa untuk memperbaikinya.
6. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Pgs Kaur Pam, Saksi-1 melalui pesan *Whatssap* pernah menanyakan proses perceraianya dengan Terdakwa serta memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Ayah Saksi-1 (Saksi-2) yang tidak kunjung dikembalikan dan Saksi-1 juga melaporkan bahwa Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah, atas laporan tersebut Saksi melaporkannya secara hirarki sampai kepada Kaajendam VI/MLw.
7. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 Saksi sebagai Pgs. Kaur Pam memanggil Terdakwa dan Saksi-1 secara langsung ke Ajendam VI/MLw untuk mediasi, pada

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 dalam persidangan

mediasi tersebut Saksi-1 menyampaikan sudah tidak ingin lagi kembali menjXXXn hubungan rumah tangga dengan Terdakwa dan atas perbuatannya selama ini Saksi-1 ingin bercerai serta perbuatan tersebut diteruskan melalui proses hukum yang berlaku.

8. Bahwa atas kejadian ini selaku Pgs. Kaurpam, Saksi melaporkannya secara hirarki dari Kasi Tuud Kapten Caj Ian Adam sampai kepada Kaajendam VI/MLw dan petunjuk dari Kaajendam VI/MLw Terdakwa diperintahkan tidur di Barak dan tidak boleh kemana-mana tanpa seijin Kasituud selama jam dinas maupun diluar jam dinas.

9. Bahwa permasalahan perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah diajukan dari satuan Ajendam VI/MLw kepada satuan Bintaldam VI/mlw, namun belum bisa diproses lebih lanjut dikarenakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terbilang baru.

10. Bahwa permasalahan ini sudah tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan, sehingga Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada yang berwenang untuk di selesaikan secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya serta saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Secata Rindam VI/MLw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurta Kecabangan Ajen di Pusdikajen Bandung setelah lulus dan dilantik, di tahun yang sama mengikuti Sutagenkal di Dodikjur Rindam VI/MLw selanjutnya ditugaskan di Ajendam VI/MLw sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXXXXXXXXXXXXX menjabat sebagai Taprov-3 Urdal Situud Ajendam VI/MLw

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada akhir tahun 2021 di tempat hiburan malam yang bernama *Round Table* yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Damai Kec. BalikpapanKota, Kota Balikpapanpada saat itu teman Terdakwa menelepon Terdakwa dan mengajak gabung minum-minuman beralkohol (jenis lupa) bersama dengan teman-teman lainnya kemudian mengenalkan Saksi-1 dengan Terdakwa.

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung sudah berkenalan, Terdakwa meminta nomor *handphone* Saksi-1 sehingga sering berkomunikasi dan dilanjutkan dengan pacaran dan sering melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri sehingga Saksi-1 positif hamil, saat itu status Terdakwa dan Saksi-1 masih sama-sama lajang (belum terikat perkawinan).
3. Bahwa pada tanggal 05 September 2022 setelah usia kehamilan Saksi-1 memasuki 6 (enam) bulan Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara agama Islam di kantor KUA Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 05 September 2022.
4. Bahwa yang menikahkan dari pihak Saksi-1 adalah Sdr. XXXXXXXXXX (Saksi-2) sebagai Wali nikah dan disaksikan oleh keluarga besar Saksi-1, sedangkan dari pihak Terdakwa yaitu Kopda Febri dan Sertu Maryadi sebagai Saksi.
5. Bahwa pernikahan tersebut melalui prosedur kedinasan mulai dari permohonan ijin kawin tanggal 06 Juni 2022 dan tercatat dalam Surat Izin Kawin Nomor SIK/03/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Kaajendam VI/MLw Kolonel Caj Antony Tambunan, S.sos pada tanggal 10 Agustus 2022, tercatat dalam Kartu Penunjukan Istri Nomor: XXXXXXXX tanggal 03 Januari yang ditandatangani oleh Kaajendam VI/MLw Letkol Caj Dhonny Satrianda.
6. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan di Jln. A.W. Syahriani KM. 2,5 RT. 20 No. A3 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan harga sewa perbulannya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Sdr. XXXXXXXXXX Saksi-2 (Ayah mertua Terdakwa), semenjak itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan lagi layaknya Suami Istri dengan Saksi-1.
7. Bahwa setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan usia kelahiran anaknya (Sdr. XXXXXXXXXX), Terdakwa sudah jarang pulang dan hampir tidak pernah menemui Saksi-1 dan anaknya di kontrakan, Terdakwa sering tinggal dan menginap di barak bujangan bersama anggota remaja Ajendam VI/MLw di Jl. Tanjungpura Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota.
8. Bahwa Terdakwa selama menikah hampir tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya Sdr. XXXXXXXXXX, seingatnya Terdakwa hanya pernah dua kali membelikan pampers untuk anaknya dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terakhir di transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di tahun 2023 selebihnya yang membiayai kebutuhan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 beserta Anaknya Sdr. XXXXXXXXXX mulai dari sewa kontrakan, listrik, air, kendaraan bermotor, susu formula, pampers dan kebutuhan sehari-hari lainnya adalah Saksi-2 Sdr. XXXXXXXXXX (Ayah Saksi-1).

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank sebagai pengkai dengan Saksi-1 Terdakwa sudah mempunyai banyak utang dan dipotong dari gaji Terdakwa setiap bulannya yaitu potongan dari Bank BRI sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), potongan dari BRI Mo sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), potongan dari Koprasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa gaji yang di terima Terdakwa sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk kebutuhan hidup pribadi pun enggak cukup.

10. Bahwa pihak Kesatuan Ajendam VI/MIw sudah pernah memanggil Terdakwa dan Saksi-1 untuk di mediasi namun karena sudah tidak ada kecocokan maka Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bercerai.

11. Bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap anak kandungnya yang telah dilahirkan oleh Saksi-1 atas nama Sdr. Sdr. XXXXXXXXXX dengan membiayai kehidupannya sampai dengan dewasa menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

Nihil

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022.
- b. 1 (satu) buah Buku Nikah berwarna merah milik Terdakwa Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Buku Nikah warna hijau Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022.
- d. 1 (satu) buah Buku Nikah berwarna hijau milik Sdri. XXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022.
- e. 1 (satu) lembar Foto kartu Penunjukan Istri Dari Prajurit Nomor: XXXXXX
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 24 November 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Batu Ampar Kec.

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Balikpapan Utara Kalimantan Timur, telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan cermat barang bukti surat tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang, menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami isteri yang sah, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat *Fotocopy* Kutipan Buku Nikah tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

2. 1 (satu) buah Buku Nikah berwarna merah milik Terdakwa Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kalimantan Timur, telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan cermat barang bukti surat tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang, menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami isteri yang sah, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Buku Nikah tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Buku Nikah warna hijau Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kalimantan Timur, telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan cermat barang bukti surat tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang, menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami isteri yang sah, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat *Fotocopy* Kutipan Buku Nikah tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

4. 1 (satu) buah Buku Nikah berwarna hijau milik Sdri. XXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kalimantan Timur, telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan cermat barang bukti surat tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang, menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami isteri yang sah, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Buku Nikah tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

5. 1 (satu) lembar Foto kartu Penunjukan Istri Dari Prajurit Nomor: XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kesatuan Ajendam VI/MIW, telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan cermat barang bukti surat tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang, menunjukkan bahwa Saksi-1 adalah isteri yang sah dari seorang Prajurit TNI (Terdakwa), telah disita dan diperoleh menurut hukum

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Foto kartu Penunjukan Istri tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

6. 1 (satu) lembar Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 24 November 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BXXXkpapan, telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan cermat barang bukti surat tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang, menunjukan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah merupakan anggota keluarga dalam 1 (satu) tempat tinggal, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Fotocopy KK (Kartu Keluarga) tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita dan diperoleh menurut hukum, telah diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurta Kecabangan Ajen di Pusdikajen Bandung lulus, lalu mengikuti Sutagenkal di Dodikjur Rindam VI/MLW, kemudian ditugaskan di Ajendam VI/MLW sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXXXXXXXXXXXXX menjabat sebagai Taprov-3 Urdal Situud Ajendam VI/MLW.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada akhir tahun 2021 di tempat hiburan malam yang bernama *Round Table* yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Damai Kec. BalikpapanKota, Kota Balikpapanpada saat itu teman Terdakwa menelepon Terdakwa dan mengajak gabung minum-minuman beralkohol (jenis lupa) bersama dengan teman-teman lainnya kemudian mengenalkan Saksi-1 dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya setelah berkenalan, Terdakwa meminta nomor *handphone* Saksi-1 sehingga sering berkomunikasi dan dilanjutkan dengan pacaran

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai badan layaknya Suami Istri sehingga Saksi-1 positif hamil, saat itu status Terdakwa dan Saksi-1 masih sama-sama lajang (belum terikat perkawinan).

4. Bahwa benar pada tanggal 05 September 2022 setelah usia kehamilan Saksi-1 memasuki 7 (tujuh) bulan Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara agama Islam di kantor KUA Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 05 September 2022.

5. Bahwa benar yang menikahkan dari pihak Saksi-1 adalah Sdr. XXXXXXXXX (Saksi-2/Bapak Saksi-1) sebagai Wali nikah dan disaksikan oleh keluarga besar Saksi-1, sedangkan dari pihak Terdakwa yaitu Kopda Febri dan Sertu Maryadi sebagai Saksi.

6. Bahwa benar pernikahan tersebut melalui prosedur kedinasan mulai dari permohonan ijin kawin tanggal 06 Juni 2022 dan tercatat dalam Surat Izin Kawin Nomor: SIK/03/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Kaajendam VI/Mlw Kolonel Caj Antony Tambunan, S.sos pada tanggal 10 Agustus 2022, tercatat dalam Kartu Penunjukan Istri Nomor: XXXXXXXX tanggal 03 Januari yang ditandatangani oleh Kaajendam VI/Mlw Letkol Caj Dhonny Satrianda.

7. Bahwa benar setelah menikah, Saksi-1 dan Terdakwa tidak tinggal di rumah dinas, melainkan disewakan rumah kontrakan yang dibayar tiap bulannya oleh Bapak Saksi-1 (Saksi-2) di Jln. A.W. Syahriani No. A3 Rt. 20 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan harga perbulannya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa jarang dan hampir tidak pernah pulang ke kontrakan selalu pergi tanpa memberitahu Saksi-1 kemana Terdakwa pergi, namun menurut keterangan dari rekan-rekannya Terdakwa sering tinggal dan menginap di barak bujangan bersama anggota remaja Ajendam VI/Mlw lainnya di Jl. Tanjungpura Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota.

9. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah yang layak, baik untuk kebutuhan sehari-hari, uang belanja maupun kebutuhan rumah tangga lainnya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, mengingat Saksi-1 pada saat baru menikah Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun keesokan harinya diminta kembali dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengisi bensin motor.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 April 2023 di Jl. Patimura Prum Batu Ampar Lestari Blok D No. 9, Terdakwa pernah memberikan uang tunai sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan membelikan 1 (satu) pak Pampers untuk Sdr. XXXXXXXXXX (anak Saksi-1 dan Terdakwa).

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 5 Oktober 2022 adalah merupakan anak kandung antara Terdakwa dengan Saksi-1.

12. Bahwa benar sejak melahirkan Sdr. XXXXXXXXXX, Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri dikarenakan Terdakwa tidak pernah pulang, terakhir melakukan hubungan badan suami isteri pada tanggal 16 September 2022 pada saat usia kehamilan 8 (delapan) bulan.

13. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui sama sekali berapa besaran Gaji dan Tunjangan (remunerasi) yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya karena Terdakwa tidak pernah terbuka soal gaji dan tunjangan yang diterima, hanya pernah mengatakan bahwa gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulannya terdapat potongan Bank dan beralasan bahwa sisa gaji yang diterimanya di berikan kepada Ibu Kandungnya yang berada di Sumatra utara melalui transfer.

14. Bahwa benar yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa dikarenakan akibat dari pernikahan yang terpaksa antara kedua belah pihak, dimana sebelumnya hubungan pacaran yang dijalani di luar batas kewajaran hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan sehingga Saksi-1 hamil dan terpaksa menikah, selain itu ditambah lagi Terdakwa terpengaruh oleh omongan/ucapan teman-temannya dilingkungan pekerjaannya yang beranggapan buruk terhadap Saksi sehingga Terdakwa lebih mendengarkan omongan/ucapan teman-temannya dibandingkan Saksi sebagai istrinya.

15. Bahwa benar Saksi-1 sudah pernah melaporkan permasalahan rumah tangganya ke Kesatuan Terdakwa Ajendam VI/MIw dan pada tanggal 11 Mei 2023 Saksi-1 dipanggil ke Kesatuan Ajendam VI/MIw selanjutnya memediasi Saksi-1 dan Terdakwa supaya bisa kembali rukuk namun Terdakwa tetap tidak juga berubah, pulang kerumah hanya sekedar berfoto supaya nampak ada di rumah setelah itu pergi lagi tanpa menghiraukan Saksi dan anaknya.

16. Bahwa benar akibat permasalahan ini yang berlarut-larut, Saksi-1 berniat ajukan gugatan perceraian, namun tidak juga bisa dengan mudahnya dikarenakan Terdakwa merupakan seorang prajurit yang harus melalui banyak proses, sehingga pada akhirnya Saksi-1 melaporkan permasalahan ini ke Pomdam VI/MIw.

17. Bahwa benar Saksi-1 sudah beberapa kali mencoba memperbaiki rumah tangganya dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menghargainya sehingga Saksi-1 sudah tidak ingin lagi membangun rumah tangga dengan Terdakwa Saksi-1 hanya memikirkan anak kandungnya (Sdr. XXXXXXXXXX) dan memenuhi kebutuhannya.

18. Bahwa benar Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus resmi suami sah Saksi-1 secara hukum karena belum adanya surat izin perceraian baik dari kantor Terdakwa maupun Pengadilan yang berwenang memutus

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor Saksi-1 sudah tidak mencintai lagi Terdakwa karena sudah tidak lagi peduli dengan Saksi-1 dan anaknya apalagi sudah berlangsung lama.

19. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. XXXXXXXXXX) dan Saksi-3 (Sdri. XXXXXXXX) kedua orang tua dari Saksi-1 mengetahui rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis karna Terdakwa tidak bertanggung jawab karena jarang pulang dan tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya Sdr. XXXXXXXXXX (Cucu Saksi-2 dan Saksi-3) hal itu diketahui Saksi-2 dan Saksi-3 karena Saksi-1 sering berkunjung kerumah dan bercerita kalau Suaminya jarang pulang.

20. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa jarang dan hampir tidak pernah pulang menemui Saksi-1 ke kontrakkannya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahuinya karena Saksi-1 dan anaknya Sdr. XXXXXXXXXX (Cucu Saksi-2) sering berkunjung kerumah Saksi dan bercerita kalau Suaminya setahun belakangan ini jarang pulang.

21. Bahwa benar kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-2 sebagai ayah kandungnya untuk mengantar dan melapor ke Kesatuan Terdakwa di Ajendam VI/MIw karena Terdakwa jarang pulang kerumah.

22. Bahwa benar setelah dilaporkan ke kesatuan Terdakwa, Terdakwa pulang kerumah namun tidak bertahan lebih dari 7 (tujuh) hari dan kejadian tersebut terus berulang sehingga Saksi-1 melaporkan kembali ke Kesatuan Ajendam VI/MIw untuk mengajukan perceraian.

23. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui penyebab Terdakwa tidak mau rujuk lagi dengan Saksi-1 karena semenjak pernikahannya, Terdakwa merasa terpaksa karena Saksi-1 hamil duluan dan tidak mau mengakui anak yang dikandung oleh Saksi-1.

24. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta tes DNA setelah anak yang dikandung Saksi-1 telah lahir, lalu Saksi-2 menyetujui permintaan Terdakwa untuk tes DNA terhadap anak yang lahir nanti, namun hingga saat ini tes DNA tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa.

25. Bahwa benar Saksi-2 sering menghubungi Terdakwa via *handphone* namun selalu tidak aktif dikarenakan Terdakwa sering mengganti nomor *handphone* dan Saksi pernah memanggil Terdakwa untuk bicara berdua, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak mencintai lagi anaknya, kemudian Saksi menyampaikan bahwa agar Terdakwa segera mengurus perceraian kalau memang sudah tidak ada rasa cinta dan sayang terhadap anaknya.

26. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 berharap agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena telah menyia-nyiakan anak dan cucunya dan Saksi-2 dan Saksi-3 berharap agar Saksi-1 segera bercerai dengan Terdakwa.

27. Bahwa benar Saksi-4 (Letda Caj XXXXXXXXXX) kenal dengan Terdakwa

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejak bulan Januari 2022 pada waktu Saksi-4 pertama kali berdinis di Kesatuan Ajendam VI/MLw sebagai Drum Mayor dan Terdakwa adalah anggotanya langsung, saat ini Saksi-4 menjabat sebagai Pgs. Kaurpam yang bertugas sehari-hari melaksanakan pengamanan personel internal dan *monitoring* perkembangan situasi di satuan, antara Saksi-4 dan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

28. Bahwa benar Saksi-4 kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXX(saksi-1) di Pomdam VI/MLw saat Saksi-1 melaporkan Terdakwa atas permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa, sampai dengan saat ini status Saksi-1 masih sebagai istri sah Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga antara Saksi-4 dengan Saksi-1.

29. Bahwa benar Saksi-4 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan dikarenakan tidak adanya pemberitahuan serta undangan dari Terdakwa.

30. Bahwa benar Saksi-4 mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 sedang mengurus proses perceraian namun Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi permasalahan keluarganya karena pada saat pengajuan perceraian itu Saksi-4 belum menjabat sebagai Pgs. Kaur Pam.

31. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Saksi-4 dirinya tidak pernah memberikan nafkah terhadap Istri dan anaknya sehingga Saksi-4 sering mengingatkan terhadap Terdakwa untuk menafkahi keluarganya dan memperbaiki rumah tangganya, namun tidak ada upaya dari Terdakwa untuk memperbaikinya.

32. Bahwa benar pada saat Saksi-4 menjabat sebagai Pgs Kaur Pam, Saksi-1 melalui pesan *Whatssap* pernah menanyakan proses perceraianya dengan Terdakwa serta memberitahu kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Ayah Saksi-1 (Saksi-2) yang tidak kunjung dikembalikan dan Saksi-1 juga melaporkan bahwa Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah, atas laporan tersebut Saksi melaporkannya secara hirarki sampai kepada Kaajendam VI/MLw.

33. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2024 Saksi-4 sebagai Pgs. Kaur Pam memanggil Terdakwa dan Saksi-1 secara langsung ke Ajendam VI/MLw untuk mediasi, pada saat itu Saksi-1 datang bersama dengan Saksi-3 (Ibu Saksi-1) dan dari hasil mediasi tersebut Saksi-1 menyampaikan sudah tidak ingin lagi kembali menjXXXn hubungan rumah tangga dengan Terdakwa dan atas perbuatannya selama ini Saksi-1 ingin bercerai serta perbuatan tersebut diteruskan melalui proses hukum yang berlaku.

34. Bahwa benar atas kejadian ini selaku Pgs. Kaurpam, Saksi-4 melaporkannya secara hirarki dari Kasi Tuud Kapten Caj Ian Adam sampai kepada Kaajendam VI/MLw dan petunjuk dari Kaajendam VI/MLw Terdakwa diperintahkan tidur di Barak dan tidak boleh kemana-mana tanpa seijin Kasituud selama jam

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa benar permasalahan perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah diajukan dari satuan Ajendam VI/MLw kepada satuan Bintaldam VI/mlw, namun belum bisa diproses lebih lanjut dikarenakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terbilang baru.
36. Bahwa benar akibat permasalahan ini yang berlarut-larut, Saksi-1 berniat ajukan gugatan perceraian, namun tidak juga bisa dengan mudahnya dikarenakan Terdakwa merupakan seorang prajurit yang harus melalui banyak proses, sehingga pada akhirnya Saksi-1 melaporkan permasalahan ini ke Pomdam VI/MLw.
37. Bahwa benar Saksi-1 sudah beberapa kali mencoba memperbaiki rumah tangganya dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menghargainya sehingga Saksi-1 sudah tidak ingin lagi membangun rumah tangga dengan Terdakwa Saksi-1 hanya memikirkan anak kandungnya (Sdr. XXXXXXXXXX) dan memenuhi kebutuhannya.
38. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus resmi suami sah Saksi-1 baik secara hukum maupun secara agama, namun Saksi-1 sudah tidak mencintai lagi Terdakwa karena sudah tidak lagi peduli dengan Saksi-1 dan anaknya apalagi sudah berlangsung lama.
39. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi kebutuhan baik secara lahir maupun bathin kepada Saksi-1 dan anaknya (Sdr. XXXXXXXXXX) selama bertahun-tahun sangat tidak dibenarkan baik secara hukum maupun agama.
40. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang berlarut-larut membuat Saksi-1 sering menderita sakit-sakitan dan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan anak, Saksi dibantu oleh Bapak Saksi-1 (Saksi-2).
41. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa membuat hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dan Terdakwa mengalami keretakan, kehancuran dan membuat penderitaan terhadap Saksi-1 dan anaknya, serta masa depan anak tidak terjamin karena Terdakwa tidak memberi nafkah untuk biaya anaknya.
42. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa juga membuat Saksi-2 (Sdr. XXXXXXXXXX) dan isterinya (Sdri. XXXXXXXX/Saksi-3) sebagai orang tua, beserta Saksi-1 dan anaknya menanggung beban moral yang membuat malu keluarga dikarenakan suami Saksi-1 (Terdakwa), tidak pernah ada keberadaannya bahkan tidak ada kabar sama sekali yang selalu menjadi pertanyaan saudara-saudara serta tetangga-tetangga lainnya padahal keduanya belum bercerai.
43. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap anak kandungnya yang telah dilahirkan oleh Saksi-1 atas nama Sdr. Sdr. XXXXXXXXXX dengan membiayai kehidupannya sampai dengan dewasa menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pputusan mahkamah agung indonesia Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung pXXXng tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (asas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini merupakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : Setiap Orang
- Unsur Kedua : Menelantarkan orang lain
- Unsur Ketiga : Dalam lingkup rumah tangga
- Unsur Keempat : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, "Setiap Orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, juga sama pengertiannya dengan "Barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Prof. Subekti, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurta Kecabangan Ajen di Pusdikajen Bandung lulus, lalu mengikuti Sutagenkal di Dodikjur Rindam VI/MLw, kemudian ditugaskan di Ajendam VI/MLw sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXXXXXXXXXXXXX menjabat sebagai Taprov-3 Urdal Situud Ajendam VI/MLw.

2. Bahwa benar Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor: Kep/293/XI/2024 tanggal 20 November 2024 dan dari Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/41/K/AD/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia selain tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Terdakwa juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Bahwa benar sesuai fakta dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa hadir dalam persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan berdasarkan Surat penyerahan perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera dan masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI, pembawa hak serta kewajiban, tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Terdakwa juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, "Yang menelantarkan orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa istilah "menelantarkan" sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukan dalam kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dr. H. Muchsin, S.H. penelantaran rumah tangga adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggungjawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggungjawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2022 setelah kehamilan Saksi-1 memasuki usia 7 (tujuh) bulan Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara agama Islam di kantor KUA Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 05 September 2022.
2. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal di rumah dinas, melainkan disewakan rumah kontrakan yang dibayar tiap bulannya oleh Bapak Saksi-1 (Saksi-2) di Jln. A.W. Syahriani No. A3 Rt. 20 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan harga perbulannya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa jarang dan hampir tidak pernah pulang ke kontrakan selalu pergi tanpa memberitahu Saksi-1 kemana Terdakwa pergi, namun menurut keterangan dari rekan-rekannya Terdakwa sering tinggal dan menginap di barak bujangan bersama anggota remaja Ajendam VI/MIW lainnya di Jl. Tanjungpura Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota.
6. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah yang layak, baik untuk kebutuhan sehari hari, uang belanja maupun kebutuhan rumah tangga lainnya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab terhadap isteri dan anaknya, seingat Saksi-1 pada saat baru menikah Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun keesokan harinya diminta kembali dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengisi bensin motor.
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 April 2023 di Jl. Patimura Perum Batu Ampar Lestari Blok D No. 9, Terdakwa pernah memberikan uang tunai sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan membelikan 1 (satu) pak Pampers untuk Sdr. XXXXXXXXXX (anak Saksi-1 dan Terdakwa).
8. Bahwa benar sejak melahirkan Sdr. XXXXXXXXXX pada tanggal 05 Oktober 2022 Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri dengan Terdakwa, terakhir melakukan hubungan badan suami isteri pada tanggal 16 September 2022 pada saat usia kehamilan 8 (delapan) bulan.
9. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus resmi suami

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus saksi baik secara hukum maupun secara agama, namun Saksi-1 sudah tidak mencintai lagi Terdakwa karena sudah tidak lagi peduli dengan Saksi-1 dan anaknya apalagi sudah berlangsung lama.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi kebutuhan baik secara lahir maupun bathin kepada Saksi-1 dan anaknya (Sdr. XXXXXXXXXX) selama bertahun-tahun sangat tidak dibenarkan baik secara hukum maupun agama.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang berlarut-larut membuat Saksi-1 sering menderita sakit-sakitan dan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan anak, Saksi dibantu oleh Bapak Saksi (Saksi-2).

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa membuat hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dan Terdakwa mengalami keretakan, kehancuran dan membuat penderitaan terhadap Saksi-1 dan anaknya, serta masa depan anak tidak terjamin karena Terdakwa tidak memberi nafkah untuk biaya anaknya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang bapak dan suami bagi Saksi-1 dan anak mereka, Terdakwa dengan sengaja meninggalkan anak-isterinya dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin sejak awal pernikahan mereka pada tanggal 5 September 2022 sampai dengan saat ini sehingga membuat Saksi-1 dan anak mereka menjadi terlantar tidak mendapat kasih sayang selama bertahun-tahun.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang menelantarkan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga, "Dalam lingkup rumah tangga", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" adalah:

- Suami, isteri, dan anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perWalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 5 September 2022 setelah kehamilan Saksi-1 memasuki usia 7 (tujuh) bulan, Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara agama Islam di kantor KUA Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kalimantan

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 05 September 2022.

2. Bahwa benar yang menikahkan dari pihak Saksi-1 adalah Sdr. XXXXXXXXXX (Saksi-2/Bapak Saksi-1) sebagai WALI nikah dan disaksikan oleh keluarga besar Saksi-1, sedangkan dari pihak Terdakwa yaitu Kopda Febri dan Sertu Maryadi sebagai Saksi.

3. Bahwa benar pernikahan tersebut melalui prosedur kedinasan mulai dari permohonan ijin kawin tanggal 06 Juni 2022 dan tercatat dalam Surat Izin Kawin Nomor: SIK/03/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Kaajendam VI/MIw Kolonel Caj Antony Tambunan, S.sos pada tanggal 10 Agustus 2022, tercatat dalam Kartu Penunjukan Istri Nomor: XXXXXXXX tanggal 03 Januari yang ditandatangani oleh Kaajendam VI/MIw Letkol Caj Dhonny Satrianda.

4. Bahwa benar setelah menikah, Saksi-1 dan Terdakwa tidak tinggal di rumah dinas, melainkan disewakan rumah kontrakan yang dibayar tiap bulannya oleh Bapak Saksi (Saksi-2) di Jln. A.W. Syahriani No. A3 Rt. 20 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan harga perbulannya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar Sdr. XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 5 Oktober 2022 adalah merupakan anak kandung antara Terdakwa dengan Saksi-1.

6. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus resmi suami sah Saksi-1 secara hukum karena belum adanya surat izin perceraian baik dari kantor Terdakwa maupun Pengadilan yang berwenang memutus perkawinan keduanya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Sdr. XXXXXXXXXX (Saksi-1) dan Sdr. XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2022 merupakan isteri dan anak sah dari Terdakwa dan belum adanya perceraian diantara keduanya baik secara dinas maupun Pengadilan yang berwenang memutus pernikahan mereka, sehingga Saksi-1 dan anaknya termasuk ke dalam lingkup rumah tangga secara hukum.

Dengan demikian dari uraian unsur fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat, "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, termasuk pula memberi

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, perampokan dan perkelahian.

Bahwa berkaitan dengan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya sebagaimana terurai di atas adalah ketentuan yang diatur dalam undang-undang, karena itu maka kewajiban tersebut adalah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah menikah, Saksi-1 dan Terdakwa tidak tinggal di rumah dinas, melainkan disewakan rumah kontrakan yang dibayar tiap bulannya oleh Bapak Saksi-1 (Saksi-2) di Jln. A.W. Syahriani No. A3 Rt. 20 Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan harga perbulannya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa jarang dan hampir tidak pernah pulang ke kontrakan selalu pergi tanpa memberitahu Saksi-1 kemana Terdakwa pergi, namun menurut keterangan dari rekan-rekannya Terdakwa sering tinggal dan menginap di barak bujangan bersama anggota remaja Ajendam VI/MIW lainnya di Jl. Tanjungpura Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota.
3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah yang layak, baik untuk kebutuhan sehari hari, uang belanja maupun kebutuhan rumah tangga lainnya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, seingat Saksi-1 pada saat baru menikah Terdakwa pernah memeberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun keesokan harinya diminta kembali dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengisi bensin motor.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 April 2023 di Jl. Patimura Prum Batu Ampar Lestari Blok D No. 9, Terdakwa pernah memberikan uang tunai sejumlah Rp910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan membelikan 1 (satu) pak Pampers untuk Sdr. XXXXXXXXXXXX(anak Saksi-1 dan Terdakwa).
5. Bahwa benar sejak melahirkan Sdr. XXXXXXXXXXXX, Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri dikarenakan Terdakwa tidak pernah pulang, terakhir melakukan hubungan badan suami isteri pada tanggal 16 September 2022 pada saat usia kehamilan 8 (delapan) bulan.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Sdri. XXXXXXXXXXXX(Saksi-1) dan Sdr. XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2022 merupakan Isteri dan anak sah Terdakwa yang menurut Hukum dan Undang-Undang, Terdakwa wajib memberi nafkah, menjaga, melindungi dan sebagainya yang menurut Hukum merupakan kewajiban seorang ayah dan suami, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan kewajibannya.

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat “padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, kepada orang tersebut”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan melalui fakta-fakta dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*Requisitoir*) yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya, setelah menguraikan unsur-unsur dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga tuntutan Oditur Militer terhadap pasal yang dimohonkan dapat diterima dan dipertimbangkan.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya.
4. Bahwa mengenai permohonan tentang biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*klemensi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menanggapinya secara khusus.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang atau motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada anak isterinya dimana Terdakwa menikahi Saksi-1 dalam keadaan terpaksa setelah Saksi-1 hamil saat masih berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa juga meragukan kehamilan dari Saksi-1 sehingga saat Saksi-1 melahirkan anaknya (Sdr. XXXXXXXXXX), Terdakwa meminta kepada ayah dari Saksi-1 untuk melakukan tes DNA terhadap anak yang telah dilahirkan tersebut.
2. Hal ini mencerminkan pada diri Terdakwa adalah tipe dan ciri-ciri seorang prajurit yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarga yang juga seharusnya sebagai pelindung bagi isteri dan anaknya, perbuatan Terdakwa sangat bertolak belakang dengan jiwa kesatria sebagai seorang prajurit.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya selama bertahun-tahun membuat Saksi-1 sering menderita sakit-sakitan, untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-1 beserta anaknya dibantu oleh Bapak Saksi-1 (Saksi-2) dan membuat hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Terdakwa mengalami keretakan, kehancuran serta membuat penderitaan terhadap Saksi-1 beserta anaknya dimana masa depan anaknya tidak terjamin oleh karena Terdakwa tidak memberi nafkah untuk biaya anak tersebut, serta akibat perbuatan Terdakwa juga membuat Saksi-2 (Sdr. XXXXXXXXXX) dan isterinya (Sdri. XXXXXXXX/Saksi-3) sebagai orang tua, beserta Saksi-1 dan anaknya menanggung beban moral yang membuat malu keluarga dikarenakan Terdakwa tidak pernah ada keberadaannya bahkan tidak ada kabar sama sekali yang selalu menjadi pertanyaan saudara-saudara serta tetangga-tetangga lainnya padahal keduanya belum bercerai.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah lama sejak tahun 2022, dimana Terdakwa tidak ada keinginan untuk berubah menjadi seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Sdr. XXXXXXXXXXXX), Terdakwa selalu pergi dan tidak pernah pulang ke rumah.

2. Terdakwa tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 beserta anaknya sejak awal menikah pada tahun 2022 sampai dengan saat ini.
3. Terdakwa tidak mau mengakui kehamilan serta tidak mau mengakui anak yang dilahirkan oleh Saksi-1, hingga Terdakwa meminta tes DNA terhadap anak tersebut.
4. Perbuatan Terdakwa sangat keji dengan meninggalkan isteri dan bayi yang baru dilahirkan, perbuatan tersebut bertentangan dengan jiwa kesatria Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI.
5. Terdakwa selalu diperintahkan atasannya di Ajendam VI/MLw untuk pulang ke isteri dan anaknya, namun Terdakwa hanya berfoto dirumah dan dikirim ke atasannya, setelah itu Terdakwa pergi lagi meninggalkan isteri dan anaknya.
6. Perbuatan Terdakwa juga membuat tercoreng nama baik keluarga Saksi-2 (Sdr. XXXXXXXXXXXX) dan isterinya (Sdri. XXXXXXXX/Saksi-3) sebagai orang tua karena ikut menanggung beban moral yang membuat malu keluarga dikarenakan Terdakwa tidak pernah ada keberadaannya bahkan tidak ada kabar sama sekali yang selalu menjadi pertanyaan saudara-saudara serta tetangga-tetangga lainnya padahal keduanya belum bercerai.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim memandang masih terlalu ringan dan perlu diperberat lagi dimana Terdakwa sejak lama bertahun-tahun dan berulang kali melakukan perbuatannya dengan sama sekali tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada isteri dan anaknya, Terdakwa menganggap remeh pernikahannya, rumah tangganya, bahkan terhadap isteri dan anaknya. Terdakwa juga hendak melakukan uji tes DNA terhadap anak yang dilahirkan oleh isterinya (Saksi-1), yang artinya sejak awal menikah Terdakwa sangat meragukan bahkan tidak mau mengakui kehamilan sampai dengan kelahiran anak tersebut. Perbuatan Terdakwa ini sangat tidak terpuji dengan tidak mau mengakui kehamilan istrinya (Saksi-1) sampai dengan kelahiran anak mereka (Sdr.

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XXXXXX mahkamahagung.go.id penderitaan fisik dan psikis hebat yang dialami Saksi-1 beserta anaknya, ditambah Terdakwa tidak mau kembali pulang, meninggalkan begitu saja seorang ibu muda yang baru melahirkan anak pertamanya dimana sama sekali belum berpengalaman, sudah seharusnya Terdakwa sebagai pelindung dan teman hidup bersama-sama menjalankan rumah tangga, namun justru Terdakwa malah dengan tega dan keji meninggalkannya.

Terdakwa berulang kali diperintahkan oleh atasannya di Ajendam VI/MIw untuk kembali pulang kepada isteri dan anaknya, namun Terdakwa hanya melakukan foto seolah-olah Terdakwa sudah pulang, namun setelah itu Terdakwa kembali pergi meninggalkan isteri dan anaknya. Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada bapak mertuanya (Saksi-2), dengan secara terang-terangan bahwa Terdakwa pada dasarnya tidak mencintai dan menyayangi isterinya (Saksi-1) sehingga Terdakwa melangsungkan pernikahan tersebut hanya sebatas menggugurkan kewajibannya karena Terdakwa takut akan tindakan hukum lain yang akan dipertanggungjawabkan olehnya jika Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1.

Terdakwa sama sekali tidak melakukan tugas utamanya sebagai seorang suami dengan memberikan tempat tinggal, memberikan makan, pakaian dan keperluan hidup lainnya, tapi malah justru ayah dari Saksi-1 (Saksi-2) yang mencukupi semua kebutuhan Saksi-1 dan anaknya, ditambah Terdakwa tidak pernah pulang sehingga Saksi-1 dan anak nya (Sdr. XXXXXXXXXXXX) tidak pernah mendapatkan kasih sayang, perlindungan, perhatian serta bimbingan dari seorang suami dan ayah.

Setelah dibebaskan dari tahanan sementara oleh Hakim Ketua, seharusnya Terdakwa berkesempatan untuk berubah menjadi sosok ayah yang mau bertanggung jawab terhadap anak yang telah dilahirkan (Sdr. XXXXXXXXXXXX), walaupun Terdakwa bersikeras untuk tetap menceraikan Saksi-1, namun Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan sikap menyesal dan melakukan tanggung jawabnya mengasahi dan menemui anaknya, serta membuat suatu perjanjian secara tertulis bahwa Terdakwa akan memberikan nafkah terhadap anak mereka dengan memberikan sejumlah uang setiap bulannya sampai dengan anak mereka dewasa secara hukum, sehingga tidak adanya kepastian masa depan anak yang telah dilahirkan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut diatas sehingga majelis Hakim perlu memperberat pidana pokok dan menambah pidana tambahan dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa mengenai aspek pelaku (subjektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku Ketika melakukan tindak pidana.

a) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Prajurit Satu (XXXXX), menunjukan Terdakwa adalah seorang prajurit senior yang seharusnya menjadi contoh bagi adik-adik junior dan bagi prajurit lainnya, namun terdakwa justru malah menunjukan ketidaktaatan kepada hukum.

b) Bahwa jabatan Terdakwa merupakan Tamtama Provos, seharusnya Terdakwa merupakan prajurit yang mengerti hukum karena merupakan penegak hukum disatuan Terdakwa.

4. Mengenai aspek perbuatan (objektif), yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan:

a) Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sudah terbilang lama sejak awal menikah yaitu pada tahun 2022 tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada anak dan isterinya, justru malah Saksi-2 yang mencukupi kebutuhan Saksi-1 beserta anaknya, Terdakwa juga tidak mau mengakui anak yang di lahirkan oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa meninggalkan keduanya begitu saja tanpa memikirkan bagaimana nasib masa depan anak tersebut.

b) Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang keji dengan meninggalkan isteri dan anak yang baru dilahirkan tanpa adanya rasa belas kasihan dengan tidak memberikan nafkah lahir bathin serta kasih sayang terhadap ibu dan bayi yang baru dilahirkan.

5. Mengenai aspek akibat yaitu tentang dampak terhadap perbuatan Terdakwa baik terhadap nama baik satuan maupun juga pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan antara lain yaitu:

a. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah terbilang lama sejak tahun 2022 tidak memberi nafkah lahir bathin kepada anak dan isteri yang dilakukan Terdakwa berulang kali, meninggalkan istri dan bayi yang baru dilahirkan dipandang sebagai suatu watak dan sifat dari diri Terdakwa yang sudah tidak

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bagi institusi TNI khususnya di Satuan Terdakwa, sehingga Dampak dari perbuatan Terdakwa akan sangat berpengaruh bagi Satuan lainnya dalam lingkup Kodam VI/MLw.

- b. Bahwa dilihat dari kepentingan militer, maka perbuatan Terdakwa sebagai Tamtama Provos akan menimbulkan kesan bahwa personil penegak hukum itu sendiri melakukan pelanggaran hukum bukannya menjadi contoh yang baik bagi satuan dan prajurit lainnya.
6. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
 - a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI sejak tahun 2019 sehingga dari sisi keprajuritan dianggap sudah cukup lama berdinasi ditambah Terdakwa merupakan Tamtama Provos di Satuannya, seharusnya lebih mengetahui bagaimana aturan-aturan yang berlaku, namun hal tersebut malah bertentangan dengan perbuatan Terdakwa.
 - b. Bahwa Terdakwa sering diperintahkan oleh atasannya untuk pulang kembali ke isteri dan anaknya, namun Terdakwa hanya berfoto dan kembali pergi meninggalkan isteri dan anaknya.
 - c. Bahwa Terdakwa sebagai Tamtama Provos seharusnya Terdakwa lebih mengetahui bidang hukum dari pada Prajurit di satuannya serta mengetahui meninggalkan istri dan anak yang baru dilahirkan dengan tanpa memberi nafkah lahir bathin dan kasih sayang merupakan perbuatan yang sangat keji, sehingga apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah merupakan akibat dari perbuatannya sendiri yang Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar dan sengaja.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pembedaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman (*klemensi*) dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa dan Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

Nihil

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *Fotocopy* Kutipan Buku Nikah Nomor: 0590/14/IX/2022 tanggal 5 September 2022.
- b. 1 (satu) buah Buku Nikah berwarna merah milik Terdakwa Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022.
- c. 1 (satu) lembar *Fotocopy* Kutipan Buku Nikah warna hijau Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022.
- d. 1 (satu) buah Buku Nikah berwarna hijau milik Sdri. XXXXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022.
- e. 1 (satu) lembar Foto kartu Penunjukan Istri dari Prajurit Nomor: XXXXXX
- f. 1 (satu) lembar *Fotocopy* KK (Kartu Keluarga) Nomor: XXXXXXXX tanggal 24 November 2022.

Bahwa terhadap barang bukti surat pada huruf a, c, e dan f oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara, telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara ini, barang bukti tersebut juga sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta merupakan foto dan *fotocopy*, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa terhadap barang bukti surat pada huruf b dan d oleh karena sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara, telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara ini serta tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya, namun buku nikah tersebut merupakan buku nikah asli yang masih diperlukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di a juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juncto Pasal 26 KUHPM juncto Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX NRP XXXXXXXXXXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

Nihil

a. **Surat-surat:**

1) 1 (satu) lembar *Fotocopy* Kutipan Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022.

2) 1 (satu) buah Buku Nikah berwarna merah milik Terdakwa Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022.

3) 1 (satu) lembar *Fotocopy* Kutipan Buku Nikah warna hijau Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022.

4) 1 (satu) buah Buku Nikah berwarna hijau milik Sdri. XXXXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 5 September 2022.

5) 1 (satu) lembar Foto kartu Penunjukan Istri dari Prajurit Nomor: XXXXXX

6) 1 (satu) lembar *Fotocopy* KK (Kartu Keluarga) Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 24 November 2022.

Tersebut angka 1, 3, 5 dan 6 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Tersebut angka 2 dan 4 dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Ny. XXXXXXXXXXXXXXXX).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 bulan Maret tahun 2025 oleh, Desman Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13134/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Alvie Syahri, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 dan Jasman, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11110038420787 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Anwar Muhtolip, S.H., Letda Chk NRP 1223102950001282, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Alvie Syahri, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11070050331282

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Jasman, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11110038420787

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076